



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA
BIN LA BIRU;**
2. Tempat lahir : Patuno;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbo Tonga IV, Desa Patuno,
Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19//XII/RES.1.7/2024/Sat Reskrim tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak 26 Maret 2025 sampai dengan 24 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Muhammad Siadi, S.H., dan Rusiadi Waginopo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum di kantor LA ODE MUHAMMAD SIADI, S.H. & PARTNER dengan alamat Jalan Poros Liya, Dusun Onemelangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007-SK-LMS/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan register Nomor 11/LEG/3/2025/PN Wgw tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw tanggal 24 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw tanggal 24 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna cokelat dengan kondisi terdapat bercak darah;

dikembalikan kepada keluarga korban Sumiadin melalui Saksi Samiadin alias Sami;

- 1 (satu) lembar sweater hoodie berwarna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter, yang terbuat dari besi putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** Dengan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah "melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa" orang lain terhadap korban Sumiadin alias Sami bin La Juma perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang hendak pulang dari acara HUT Wakatobi di Alun-alun Merdeka Wakatobi menuju ke tempat parkir motor miliknya, saat di perjalanan tepatnya di depan lorong parkir motornya Terdakwa melihat korban Sumiadin hendak keluar dari lorong mengendarai sepeda motor Honda CRF, kemudian Terdakwa melihat korban Sumiadin berhenti dan berkata dalam bahasa Wanci yang menurut pendengaran Terdakwa bahwa korban Sumiadin akan membunuh Terdakwa serta memaki Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa tetap berjalan menuju tempat parkir motor, namun saat Terdakwa telah melewati korban Sumiadin dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saat itu Terdakwa berbalik arah langsung mengambil senjata tajam/penusuk jenis pisau yang diselipkan di pinggang kanannya lalu berlari ke arah korban Sumiadin yang sedang berada di atas motor dan dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan bagian depan korban Sumiadin lalu Terdakwa langsung menusuk leher bagian bawah sebelah kanan korban Sumiadin menggunakan senjata tajam/penusuk jenis pisau yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu korban Sumiadin langsung terjatuh bersama motornya lalu korban Sumiadin berdiri dan berlari sekitar 5 (lima) meter ke arah alun-alun untuk meminta pertolongan di saat yang bersamaan Saksi Samiadin alias Sami yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian mendatangi motor korban Sumiadin yang terjatuh, beberapa saat kemudian korban Sumiadin kembali ke tempat kejadian lalu mengatakan kepada Saksi Samiadin alias Sami bahwa "Sami saya ditikam" kemudian Saksi Samiadin alias Sami meyuruh korban Sumiadin lari menggunakan sepeda motor Saksi Samiadin alias Sami sedangkan Terdakwa setelah menikam korban Sumiadin sempat melangkah ke arah korban Sumiadin dan setelah itu berbalik arah dan menuju ke arah perempatan hotel Ar'Rafif kemudian diperempatan dekat hotel Ar'Rafif Terdakwa menghampiri lelaki Fije dan Saksi Tino bin Amboe lalu berboncengan tiga pulang menuju Desa Patuno;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban Sumiadin meninggal dunia sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 048/800.PM.IGD.3/II/2025 tanggal 19 Desember 2024 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Nurwahyu, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan Mayat jenis kelami laki-laki terbaring di atas tempat tidur Ruang Transit pasien di IGD RSUD Kab. Wakatobi, menggunakan kaos warna putih lengan panjang berlumuran darah, celana panjang warna hitam, menggunakan ikat pinggang warna hitam, dan menggunakan celana dalam tipe boxer warna hitam, rambut pendek warna hitam, mata tampak diameter pupil melebar kurang lebih empat milimeter, warna iris coklat, konjungtiva sangat pucat, rongga mulut tampak gigi putih, lidah agak kotor, gusi berdarah tidak ada, bercak darah tidak ada, hidung tidak ditemukan bercak darah ataupun sumbatan yang lain, korban

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan satu buah luka terbuka pada dinding dada kanan bagian atas tepat di atas tulang clavicula kanan atau tulang selangka kanan dan tujuh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, luka berbentuk oval ukuran diameter dua sentimeter dengan tepi rata berbatas tegas tanpa jembatan jaringan, bila tepi luka dipertemukan, luka membentuk garis lurus dengan panjang dua koma tiga sentimeter, kedalaman luka sekitar sepuluh sentimeter masuk ke rongga dada sebelah kanan, dasar luka tampak jaringan otot, perdarahan aktif ada dan banyak, perabaan sekitar luka tidak ditemukan tanda patah tulang, teraba hangat, punggung tangan kiri terpasang kateter intravena yang terhubung ke selang infus, kemaluan terpasang kateter urine dengan kesimpulan pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran bilah kurang lebih panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL HARIS Alias LA BABA Bin LA BIRU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ABDUL HARIS Alias LA BABA Bin LA BIRU** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" terhadap korban Sumiadin alias Sami bin La Juma, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang hendak pulang dari acara HUT Wakatobi di Alun-alun Merdeka Wakatobi menuju ke tempat parkir motor miliknya, saat di perjalanan tepatnya di depan lorong parkir motornya Terdakwa melihat korban Sumiadin hendak keluar dari lorong mengendarai sepeda motor Honda CRF, kemudian Terdakwa melihat korban Sumiadin berhenti dan berkata dalam bahasa Wanci yang menurut pendengaran Terdakwa bahwa korban Sumiadin akan membunuh Terdakwa serta memaki Terdakwa atas hal tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa tetap berjalan menuju tempat parkir motor, namun saat Terdakwa telah melewati korban

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Sumiadin dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saat itu Terdakwa berbalik arah langsung mengambil senjata tajam/penusuk jenis pisau yang diselipkan di pinggang kanannya lalu berlari ke arah korban Sumiadin yang sedang berada di atas motor dan dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan bagian depan korban Sumiadin lalu Terdakwa langsung menusuk leher bagian bawah sebelah kanan korban Sumiadin menggunakan senjata tajam/penusuk jenis pisau yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu korban Sumiadin langsung terjatuh bersama motornya lalu korban Sumiadin berdiri dan berlari sekitar 5 (lima) meter ke arah alun-alun untuk meminta pertolongan di saat yang bersamaan Saksi Samiadin alias Sami yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian mendatangi motor korban Sumiadin yang terjatuh, beberapa saat kemudian korban Sumiadin kembali ke tempat kejadian lalu mengatakan kepada Saksi Samiadin alias Sami bahwa "Sami saya ditikam" kemudian Saksi Samiadin alias Sami meyeruh korban Sumiadin lari menggunakan sepeda motor Saksi Samiadin alias Sami sedangkan Terdakwa setelah menikam korban Sumiadin sempat melangkah ke arah korban Sumiadin dan setelah itu berbalik arah dan menuju ke arah perempatan hotel Ar'Rafif kemudian diperempatan dekat hotel Ar'Rafif Terdakwa menghampiri lelaki Fije dan Saksi Tino bin Amboe lalu berboncengan tiga pulang menuju Desa Patuno;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban Sumiadin meninggal dunia sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 048/800.PM.IGD.3/II/2025 tanggal 19 Desember 2024 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Nurwahyu, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan mayat jenis kelamin laki-laki terbaring di atas tempat tidur ruang transit pasien di IGD RSUD Kab. Wakatobi, menggunakan kaos warna putih lengan panjang berlumuran darah, celana panjang warna hitam, menggunakan ikat pinggang warna hitam, dan menggunakan celana dalam tipe boxer warna hitam, rambut pendek warna hitam, mata tampak diameter pupil melebar kurang lebih empat milimeter, warna iris coklat, konjungtiva sangat pucat, rongga mulut tampak gigi putih, lidah agak kotor, gusi berdarah tidak ada, bercak darah tidak ada, hidung tidak ditemukan bercak darah ataupun sumbatan yang lain, korban ditemukan satu buah luka terbuka pada dinding dada kanan bagian atas tepat di atas tulang clavicula kanan atau tulang selangka kanan dan tujuh sentimeter sebelah kanan dari



garis tengah tubuh, luka berbentuk oval ukuran diameter dua sentimeter dengan tepi rata berbatas tegas tanpa jembatan jaringan, bila tepi luka dipertemukan, luka membentuk garis lurus dengan panjang dua koma tiga sentimeter, kedalaman luka sekitar sepuluh sentimeter masuk ke rongga dada sebelah kanan, dasar luka tampak jaringan otot, perdarahan aktif ada dan banyak, perabaan sekitar luka tidak ditemukan tanda patah tulang, teraba hangat, punggung tangan kiri terpasang kateter intravena yang terhubung ke selang infus, kemaluan terpasang kateter urine dengan kesimpulan pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran bilah kurang lebih panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samiadin alias Sami bin La Juma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandung Saksi bernama Sumiadin yang awalnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama pelaku, nanti setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui nama dari pelaku yaitu Abdul Haris alias La Baba bin La Biru;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, karena pada saat terjadinya pembunuhan, Saksi juga berada di tempat kejadian, dan Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa menikam korban Sumiadin menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan korban Sumiadin. Namun saat itu Saksi tidak melihat wajah Terdakwa saat menikam korban Sumiadin karena posisi Terdakwa saat itu membelakangi Saksi, namun Saksi saat itu mengenali pakaian Terdakwa yaitu menggunakan sweater berwarna

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



abu-abu dan postur tubuh agak kecil yang tingginya sekitar lebih kurang 160 (seratus enam puluh) sentimeter;

- Saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa menikam korban Sumiadin, saat itu posisi korban Sumiadin sedang berada di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri berada di bagian depan sebelah kanan korban Sumiadin, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisau dari atas ke arah bagian leher korban Sumiadin, dan posisi Terdakwa saat itu membelakangi Saksi yang jaraknya sekitar lebih kurang 6 (enam) meter, dan setelah Terdakwa menikam korban Sumiadin, saat itu juga Terdakwa langsung lari dan Saksi hanya kenal ciri-ciri pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa awalnya pada pukul 20.00 WITA, korban Sumiadin bersama adik Saksi yang perempuan bernama Finarti keluar dari rumah dan akan menuju ke rumah kakak Saksi yang berada di Desa Pada Raya, saat itu korban Sumiadin dan Saudari Finarti keluar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CRF. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi keluar dari rumah akan menuju ke lapangan alun-alun untuk menonton acara HUT Wakatobi bersama dengan Saudara La Mau dan Saudara La Gio. Sebelum sampai di alun-alun, kami berhenti dan parkir motor kami di lorong yang tidak jauh dari alun-alun, setelah itu Saksi bersama Saudara La Mau dan Saudara La Gio kemudian berjalan kaki menuju lapangan alun-alun, dan sampai disana kami bertemu dengan teman-teman kami dari Desa Longa dan saat itu Saksi juga bertemu korban Sumiadin, sedangkan adik Saksi yaitu Finarti singgah di rumah kakak Saksi di Desa Pada Raya. Kemudian setelah itu Saksi bersama teman-teman menonton di alun-alun sambil sesekali jalan putar-putar di dalam lapangan alun-alun sampai selesai acara. Namun, sebelum acara selesai, Saksi pamit kepada teman-teman Saksi yang lain untuk pergi ambil motor, sehingga saat itu Saksi bersama Saudara La Gio jalan kaki menuju ke tempat parkir motor, namun sebelum masuk ke lorong tempat parkir motor, Saksi melihat banyak orang-orang di jalan dekat lorong tempat parkir motor dan saat itu Saksi tetap masuk ke dalam lorong tempat parkir motor tersebut. Setelah sampai di tempat parkir motor, saat itu Saksi bersama Saudara La Gio tidak langsung pergi melainkan masih main-main handphone. Setelah beberapa lama kemudian, datang Saudara La Mau dari arah belakang lorong bersama dengan Saudara Abi, dan saat itu juga Saudara La Mau langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saudara La Abi langsung



putar balik dan pergi dengan sepeda motor. Tidak lama kemudian datang korban Sumiadin dari arah depan lorong dan kemudian mengajak kami pulang, sehingga Saksi langsung mengambil motor, namun saat itu Saksi mendengar korban Sumiadin berkata "saya ini lapar, mari kita pergi beli dulu makan di nasi padang", sehingga saat itu Saksi langsung jalan dan disusul oleh korban Sumiadin, sedangkan Saudara La mau dan Saudara La Gio lewat jalan lain. Sampai depan lorong, Saksi belok ke kanan akan tetapi korban Sumiadin langsung meneriaki Saksi dengan mengatakan "lewat sini saja", dan saat itu juga Saksi langsung berhenti dan hendak putar balik, akan tetapi tiba-tiba saja Saksi melihat Terdakwa bersama kedua temannya lari menghampiri korban Sumiadin, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa menikam korban Sumiadin sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Sumiadin terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu korban Sumiadin langsung berdiri dan kemudian berlari sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dan saat itu Saksi melihat seseorang memakai baju sweater berwarna abu-abu mendatangi korban Sumiadin, namun belum sampai kepada korban Sumiadin, orang tersebut balik kembali dan Terdakwa bersama kedua temannya langsung lari menuju hotel Ar'Rafif. Setelah itu Saksi mendatangi korban Sumiadin dan korban Sumiadin berkata "Sami saya ditikam", lalu kemudian Saksi menyuruh korban Sumiadin berlari, sehingga saat itu korban Sumiadin langsung menggunakan sepeda motor Saksi dan langsung pergi, sedangkan Saksi langsung mengambil sepeda motor korban Sumiadin yang terjatuh dan kemudian pergi menyusul korban Sumiadin, namun saat itu Saksi tidak menemukan korban Sumiadin. Kemudian Saksi mencari sampai berhenti di dekat lapangan alun alun tepatnya warung Sari Laut, lalu bertanya kepada seseorang "tidak lihat adikku yang kena tikam", namun orang yang ada di situ mengatakan tidak tahu. Setelah itu Saksi kemudian melihat korban Sumiadin melintas dengan dibonceng oleh Saudara Dayat dan Saudara Fedi menuju ke rumah sakit, sehingga saat itu juga Saksi menyusul sampai ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Wakatobi, dan sesampainya di sana, Saksi melihat luka pada bagian leher sebelah kanan. Setelah beberapa lama kemudian datang teman-teman Saksi, kemudian datang juga anggota polisi dan menyampaikan menyuruh Saksi agar membuat laporan ke kantor polisi, dan saat itu Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat berada di kantor polisi Saksi mendengar kabar bahwa korban Sumiadin telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 8 (delapan) sentimeter, adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa saat menikam korban Sumiadin. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa yang menggunakan baju sweater berwarna gelap tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya berjalan kaki melintas di depan Saksi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengejar dan tidak menangkap Terdakwa yang berlari setelah menikam korban Sumiadin, karena Saksi hanya fokus untuk menolong korban Sumiadin yang terluka dan terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban Sumiadin saat korban memanggil Saksi dengan berkata "lewat sini saja" adalah sekitar 5 (lima) meter jaraknya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penikaman kepada korban Sumiadin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum-sebelumnya pernah terjadi perselisihan antara pemuda Desa Patuno dengan pemuda dari Desa Longa;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut, Saksi mendatangi jenazah korban dan melihat 1 (satu) luka pada leher bagian kanan korban Sumiadin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa menikam korban Sumiadin dengan tangan kanannya dari arah atas ke bawah dan mengenai leher korban Sumiadin;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan lain atau kata-kata lain selain "lewat sini saja" dari korban Sumiadin atau dari siapa pun saat itu di tempat kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



- Bahwa Saksi tidak melihat warna celana yang digunakan oleh Terdakwa saat menikam korban Sumiadin;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang permasalahan antara korban Sumiadin dengan Terdakwa, namun sebelumnya Saksi pernah mendengar cerita kalau korban Sumiadin bersama teman-temannya pernah memiliki masalah dengan Terdakwa dan teman-temannya dari Desa Patuno, yang mana waktu itu mereka saling melempar batu, sehingga mulai saat itu sering terjadi perselisihan antara pemuda Desa Patuno dengan pemuda dari Desa Longa;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan korban Sumiadin saat kejadian penikaman tersebut tidak jauh, sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter;
 - Bahwa Saksi sempat melihat wajah Terdakwa ketika Terdakwa akan mendekati korban Sumiadin;
 - Bahwa kejadian saling lempar batu antara korban Sumiadin bersama teman-temannya dengan Terdakwa bersama teman-temannya sudah sejak lama sekitar tahun 2022 lalu;
 - Bahwa Saksi tahu kalau tempat parkir sepeda motor tersebut lebih banyak orang dari Desa Longa, karena tempat tersebut berdekatan dengan rumah Kepala Desa Longa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna coklat dengan kondisi terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan korban Sumiadin saat kejadian;
 - Bahwa kondisi keramaian di sekitar tempat kejadian saat itu tidak terlalu ramai namun banyak orang-orang yang melintas;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar kata-kata tentang mau membunuh di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa Saksi melihat korban Sumiadin terjatuh bersama dengan sepeda motornya setelah ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian penikaman tersebut, banyak orang-orang di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa kondisi pencahayaan di sekitar tempat kejadian agak terang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu sebelum kejadian Terdakwa hanya



berjalan sendirian. Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sintia alias Hesri binti La Hariju di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Sumiadin, yang awalnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama pelaku dan nanti setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui nama dari pelaku adalah Abdul Haris alias La Baba bin La Biru;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian namun Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penikaman, dan Saksi hanya melihat dan mendengar sepeda motor merek Honda CRF terjatuh, kemudian Saksi melihat seseorang berlari meninggalkan tempat tersebut dengan ciri-ciri menggunakan pakaian sweater warna abu-abu tua dengan tinggi sekitar lebih kurang 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi pulang dari alun-alun lapangan merdeka Wakatobi, lalu menuju tempat Saksi parkir sepeda motor milik Saksi yang berada di dekat konter Ashar tepatnya di depan lorong, dan saat itu ada Saudara Tino dan Saudara Fije bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang. Saat Saksi tiba di parkir sepeda motor Saksi, kemudian Saksi duduk-duduk di atas sepeda motor sambil bercerita dengan Saudara Tino sedangkan Saudara Fije dan teman-teman lainnya berjalan terus menuju ke arah hotel Ar'Rafif. Kemudian saat Saksi sedang bercerita dengan Saudara Tino, tiba-tiba Saksi melihat sepeda motor matic dan sepeda motor Honda CRF keluar dari dalam lorong dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor CRF tersebut terbanting dan kemudian melihat korban langsung lari menuju ke arah lapangan merdeka dan Saksi melihat ada seseorang yang memakai baju sweater warna abu-abu sempat mengikuti korban lalu saat itu juga Saudara Tino mengatakan "ada apa itu?", kemudian setelah itu seseorang yang memakai baju sweater warna abu-abu langsung berhenti dan putar balik lalu lari menuju ke arah hotel Ar'Rafif dan kemudian Saudara Tino juga ikut lari mengikuti orang tersebut. Setelah itu Saksi juga langsung

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



membunyikan sepeda motor dan langsung pergi menuju ke arah alun-alun, lalu setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa jarak antara Saksi berada dengan tempat kejadian pembunuhan tersebut sekitar lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa kondisi pencahayaan di sekitar tempat kejadian tersebut agak gelap namun Saksi dapat melihat dengan jelas di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain korban Sumiadin dan orang yang memakai baju sweater warna abu-abu yang berlari dari tempat sepeda motor terbanting;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, Saksi melihat Saudara Tino ikut berlari menuju ke arah hotel Ar'Rafif mengikuti orang yang memakai baju sweater warna abu-abu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara Tino berasal dari Desa Patuno;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan Saudara Tino datang bersama dengan Terdakwa atau tidak di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 8 (delapan) sentimeter dan Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada mendengar teriakan atau kata-kata tentang 'mau membunuh' di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi keramaian di sekitar tempat kejadian saat itu tidak terlalu ramai namun banyak orang-orang yang melintas;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan korban Sumiadin saat kejadian dan juga tidak mengenali 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANAK SAKSI 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Sumiadin, yang awalnya Anak Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama pelaku tersebut, nanti setelah ditangkap barulah Anak Saksi mengetahui nama dari pelaku adalah Abdul Haris alias La Baba bin La Biru;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, Anak Saksi mengetahui kejadian ketika korban Sumiadin datang ke tempat parkir yang dijaga oleh Saksi Irwan alias La Bota yang berada di samping gedung Dharma Wanita dengan kondisi pakaian yang sudah berlumuran darah, lalu kemudian korban Sumiadin menghampiri Saksi Irwan alias La Bota dan saat itu juga Saksi Irwan alias La Bota langsung menyuruh temannya untuk mengantarkan korban Sumiadin ke rumah sakit. Lalu setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi mendengar kabar kalau korban Sumiadin telah meninggal dunia;
- Saat korban Sumiadin mendatangi tempat parkir tersebut, Anak Saksi tidak berbicara dengan korban Sumiadin, namun Anak Saksi hanya mendengar korban Sumiadin bertanya kepada seseorang yang berada di depan penjual es kelapa dengan berkata "di mana La Bota?";
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Saksi pergi ke acara perayaan HUT Wakatobi di alun-alun lapangan merdeka. Setelah tiba di sekitar alun-alun lapangan merdeka, Anak Saksi memarkir kendaraan di samping gedung Dharma Wanita lalu berjalan kaki menuju lapangan merdeka untuk menonton acara perayaan HUT Wakatobi. Setelah beberapa jam di alun-alun lapangan tersebut sampai acara berakhir, Anak Saksi berjalan pulang menuju tempat parkir sebelumnya, setelah tiba di tempat parkir, Anak Saksi duduk-duduk di atas motor, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi melihat korban Sumiadin melintas di depan Anak Saksi menggunakan sepeda motor matic dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah, dan Anak Saksi melihat korban Sumiadin sempat bertanya kepada orang-orang yang berada dekat di sekitar Anak Saksi dengan berkata "di mana La Bota?", dan saat itu ada orang yang menjawab di tempat tersebut dengan mengatakan bahwa La Bota ada di tempat penjual es teler

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



samping gedung Dharma Wanita, sehingga saat itu korban Sumiadin langsung pergi menemui Saksi Irwan alias La Bota, lalu tidak lama kemudian Saksi Irwan alias La Bota langsung menyuruh temannya untuk mengantar korban Sumiadin ke rumah sakit. Setelah itu Saksi Irwan alias La Bota datang menghampiri Anak Saksi dan mengatakan "ikut saya ke sana (arah tempat kejadian)", dan saat itu Anak Saksi bersama dengan Saksi Irwan alias La Bota pergi ke arah tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, pada saat berada di sekitar hotel Ar'Rafif, kami berpapasan dengan sepeda motor yang berbonceng tiga dan meneriaki kami dengan bahasa "ikomioumo ana" artinya "sudah kalian", dan di saat itu Anak Saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut ada yang memegang parang. Kemudian ketiga orang tersebut berhenti di sekitar hotel Ar'Rafif, setelah itu 2 (dua) orang berjalan kaki ke arah kami dan yang 1 (satu) orang tetap berada di atas motor, sedangkan Anak Saksi dengan Saksi Irwan alias La Bota berhenti di perempatan jalan setelah hotel Ar'Rafif, lalu ketiga orang tersebut terus mendekati kami sehingga saat itu kami langsung lari ke arah SMA 1 (satu) Wangi-Wangi dan menyimpan sepeda motor kami di perempatan jalan tersebut. Setelah jarak beberapa meter dengan ketiga orang tersebut, kemudian Saksi Irwan alias La Bota langsung mengambil batu dan melempari orang-orang tersebut dan tidak lama kemudian ketiga orang tersebut pergi meninggalkan kami, sehingga saat itu juga Anak Saksi bersama dengan Saksi Irwan alias La Bota kembali ke perempatan jalan dekat hotel Ar'Rafif untuk mengambil sepeda motor yang kami simpan, dan selanjutnya kami kembali ke alun-alun lapangan merdeka;

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu apa maksud dari Saksi Irwan alias La Bota mengajak Anak Saksi untuk pergi ke tempat kejadian, karena saat itu Saksi Irwan alias La Bota tidak memberi tahu Anak Saksi dan Anak Saksi hanya ikut-ikut saja;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi Irwan alias La Bota sebagai teman di kampung;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan korban Sumiadin;
- Bahwa ciri-ciri orang yang berbonceng 3 (tiga) yang Anak Saksi berpapasan di depan hotel Ar'Rafif adalah yang pertama memegang parang dengan postur sedang, pakaian yang digunakan sweater warna gelap yang menggunakan tutup kepala dari topi sweater, dan celana yang digunakan tidak terlalu Anak Saksi perhatikan. Yang kedua, berpostur

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



sedang, pakaian yang digunakan adalah sweater warna gelap menggunakan tutup kepala dari sweater dan juga celana tidak terlalu Anak Saksi perhatikan. Selanjutnya, orang yang ketiga juga berpostur sedang, menggunakan sweater berwarna abu-abu dan tutup kepala dari topi sweater dan celana tidak terlalu Anak Saksi perhatikan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 8 (delapan) sentimeter, Anak Saksi tidak pernah melihat senjata tajam jenis pisau tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck Anak Saksi tidak mengenali;
- Bahwa penerangan di sekitar tempat kejadian saat itu agak gelap, namun Bahwa Anak Saksi masih dapat melihat dengan jelas orang-orang di sekitar;
- Bahwa Anak Saksi melihat senjata tajam jenis parang dibawa oleh salah satu orang yang berbonceng 3 (tiga) yang Anak Saksi berpapasan di depan hotel Ar'Rafif adalah senjata tajam jenis parang dengan ukuran yang agak panjang;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami korban Sumiadin, Anak Saksi mendengar kabar kalau korban Sumiadin telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANAK SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Sumiadin, yang awalnya Anak Saksi tidak kenal dan tidak diketahui nama pelaku tersebut, namun Anak Saksi hanya mengetahui kalau pelakunya adalah orang dari Desa Patuno, dan nanti pada saat pemeriksaan barulah Anak Saksi mengetahui nama dari pelaku adalah Abdul Haris alias La Baba bin La Biru;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, Anak Saksi mengetahui kejadian ketika korban Sumiadin datang ke tempat parkir yang dijaga oleh Anak Saksi bersama Saksi Irwan alias La Bota yang berada di samping gedung Dharma Wanita dengan kondisi pakaian yang sudah berlumuran darah, lalu kemudian korban Sumiadin mendatangi Saksi Irwan alias La Bota dan saat itu juga Saksi Irwan alias La Bota langsung menyuruh temannya untuk mengantar korban Sumiadin ke rumah sakit. Lalu setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi mendengar kabar kalau korban Sumiadin telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan korban Sumiadin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi pergi ke acara perayaan HUT Wakatobi di alun-alun lapangan merdeka. Setelah tiba di sekitar alun-alun lapangan merdeka, Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi memarkir kendaraan di kantor perpustakaan lalu berjalan kaki menuju ke tempat jaga parkir yaitu di perempatan gedung Dharma Wanita sampai di perempatan kantor perpustakaan. Setelah lebih dari 1 (satu) jam jaga parkir, saat itu Anak Saksi bersama teman-teman menuju ke lapangan merdeka untuk menonton acara perayaan HUT Wakatobi, beberapa menit di alun-alun lapangan merdeka sampai acara berakhir, Anak Saksi bersama teman-teman berjalan kembali menuju tempat jaga parkir, setelah tiba di tempat jaga parkir saat itu kami duduk-duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Anak Saksi melihat korban Sumiadin melintas di depan kami dengan menggunakan sepeda motor matic dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan ia sempat bertanya kepada kami untuk menanyakan keberadaan Saksi Irwan alias La Bota, dan saat itu kami sampaikan bahwa Saksi Irwan alias La Bota ada di tempat penjual es teler samping gedung Dharma Wanita, sehingga saat itu korban Sumiadin langsung pergi menemui Saksi Irwan alias La Bota dan kami juga langsung mengikuti korban Sumiadin dari belakang untuk melihat kondisinya. Setelah bertemu dengan Saksi Irwan alias La Bota, saat itu Saksi Irwan alias La Bota langsung menyuruh salah satu temannya untuk mengantar korban Sumiadin ke rumah sakit. Kemudian Saksi Irwan alias La Bota langsung menyuruh kami untuk berjalan ke arah tempat kejadian dan saat itu Anak Saksi berboncengan dengan Saudara Afril dan berada di posisi paling belakang dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Anak Saksi berada di sekitar hotel

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar'Rafif, kami berpapasan dengan sepeda motor matic yang berbonceng 3 (tiga) dan meneriaki kami dengan bahasa "kana'amai" artinya "ini mereka". Kemudian ketiga orang tersebut langsung berbalik arah dan menuju ke arah kami, saat itu Anak Saksi melihat 1 (satu) orang turun dari sepeda motor dan berlari ke arah kami dengan memegang senjata tajam dan yang 2 (dua) orang lainnya tetap berada di atas sepeda motor sedangkan Anak Saksi bersama dengan Saudara Afril saat sempat berhenti di sekitar perempatan hotel Ar'Rafif. Karena ketiga orang tersebut terus mendekat, saat itu Saudara Afril langsung berlari meninggalkan Anak Saksi di sekitar perempatan jalan tersebut, lalu ketika Anak Saksi akan menghidupkan sepeda motor, saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan sementara ketiga orang tersebut terus mendekati Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari meninggalkan ketiga orang tersebut. Ketika Anak Saksi berlari dan hendak berbalik arah pandangan ke arah ketiga orang tersebut, Anak Saksi melihat salah satu dari mereka mengayunkan tangannya sambil memegang sebilah senjata tajam, namun saat itu Anak Saksi berhasil menghindar dan kemudian berlari meninggalkan ketiga orang tersebut. Setelah tiba di bagian hotel Ar'Rafif, Anak Saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat sepeda motor Anak Saksi dirusak oleh orang yang memegang senjata tajam tersebut. Setelah Anak Saksi melihat ketiga orang tersebut kembali berbonceng tiga berjalan ke arah Wanci, saat itu juga Anak Saksi langsung berjalan ke arah sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah sepeda motor berhasil Anak Saksi ambil, selanjutnya Anak Saksi langsung pergi ke rumah teman Anak Saksi yang beralamat di Mandati untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan saat itu Anak Saksi melihat ada bekas hantaman benda tajam di body samping sebelah kanan sepeda motor Anak Saksi. Lalu tidak lama kemudian Anak Saksi ditelepon oleh Saudara Afril untuk menjemputnya dan setelah menjemput Saudara Afril kemudian Anak Saksi berboncengan pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban Sumiadin, dan setelah tiba di rumah sakit tidak lama kemudian korban Sumiadin dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing,

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 8 (delapan) sentimeter, Anak Saksi tidak pernah melihat dengan senjata tajam jenis pisau tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck, Anak Saksi tidak mengenali pakaian tersebut;

- Bahwa saat Anak Saksi pergi menuju ke arah hotel Ar'Rafif untuk mencari pelaku, saat itu Anak Saksi tidak ada melihat orang saling melempar batu;

- Bahwa Anak Saksi duduk-duduk di atas sepeda motor bersama dengan teman-teman Anak Saksi setelah menonton acara di alun-alun lapangan merdeka;

- Bahwa saat Anak Saksi ke rumah sakit, Anak Saksi tidak masuk ke dalam rumah sakit melihat korban Sumiadin;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apakah celana yang digunakan korban Sumiadin juga berlumuran darah saat itu, namun Anak Saksi hanya melihat baju yang digunakan korban Sumiadin sudah berlumuran darah;

- Bahwa kondisi pencahayaan di sekitar tempat Anak Saksi meninggalkan sepeda motor di sekitar perempatan hotel Ar'Rafif agak remang-remang;

- Bahwa ciri-ciri orang yang berboceng 3 (tiga) yang Anak Saksi berpapasan di jalanan dekat hotel Ar'Rafif adalah yang pertama memegang parang dengan postur pendek, pakaian yang digunakan sweater warna gelap, memakai masker dan menggunakan celana panjang berwarna hitam. Yang kedua berada di atas sepeda motor berpostur tinggi, pakaian yang digunakan adalah sweater warna abu-abu, memakai masker, menggunakan tutup kepala dari sweater dan juga memakai celana panjang tidak terlalu Anak Saksi perhatikan. Selanjutnya orang yang ketiga berada di atas sepeda motor juga berpostur tinggi, dan pakaian yang ia gunakan Anak Saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak memperhatikan kemana Saksi Irwan alias La Bota pergi setelah mengajak Anak Saksi bersama teman-teman pergi ke arah tempat kejadian;

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar apa pembicaraan antara korban Sumiadin dengan Saksi Irwan alias La Bota saat korban Sumiadin mendatangi Saksi Irwan alias La Bota;



- Bahwa saat Anak Saksi berpapasan dengan orang yang berbonceng 3 (tiga) di sekitar jalan hotel Ar'Rafif, saat itu Anak Saksi juga melihat ada orang lain yang melintas di jalan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Irwan alias La Bota bin La Ode Baro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Sumiadin, yang awalnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama pelaku tersebut, dan nanti pada saat pemeriksaan barulah Saksi diketahui nama dari pelaku adalah Abdul Haris alias La Baba bin La Biru;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berawal ketika korban Sumiadin mendatangi Saksi yang saat itu Saksi sedang jaga parkir di samping gedung Dharma Wanita, dengan kondisi korban Sumiadin mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan dan baju berlumuran darah. Saat itu korban Sumiadin menyampaikan kepada Saksi bahwa "bantu saya, saya habis ditikam" lalu saya jawab "siapa yang tikam kamu" dan korban menjawab "saya ditikam sama orang patuno". Kemudian setelah itu Saksi menyampaikan kepada teman yang jaga parkir untuk mengantar korban Sumiadin ke rumah sakit;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Sumiadin, karena saat itu Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun dengan melihat luka yang dialami oleh korban Sumiadin, Saksi menduga kalau lukanya akibat tikaman senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama teman-teman sedang menjaga parkir di acara malam perayaan HUT Wakatobi di perempatan gedung Dharma Wanita. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA setelah bunyi petasan di alun-alun lapangan merdeka yang mana menandakan bahwa acara perayaan HUT Wakatobi akan berakhir, tidak lama kemudian saya mengetahui adanya kejadian pembunuhan tersebut ketika korban Sumiadin mendatangi Saksi dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



hitam merah yang saat itu Saksi melihat korban Sumiadin dalam keadaan terluka pada bagian leher sebelah kanan dan berlumuran darah. Dan belum sempat korban Sumiadin turun dari sepeda motornya, ia mengatakan kepada Saksi "Bota bantu saya, saya ditikam" lalu saya jawab "siapa yang tikam kamu" dan korban Sumiadin berkata "orang Patuno, masih ada mereka di sana". Karena melihat kondisi korban Sumiadin mulai lemas karena darahnya banyak keluar, Saksi kemudian memanggil teman Saksi untuk secepatnya mengantar korban Sumiadin ke rumah sakit. Selanjutnya Saksi memanggil teman Saksi bernama ANAK SAKSI 1 untuk naik motor yang Saksi kendarai, dan diikuti oleh ANAK SAKSI 2 yang berboncengan dengan Saudara Afit menuju ke arah tempat kejadian yang sempat ditunjuk oleh korban Sumiadin dengan maksud untuk mencari pelaku. Dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, kami bersama mengarah ke tempat kejadian dan saat kami sampai di depan hotel Ar'Rafif, kami berpapasan dengan 3 (tiga) orang yang mengendarai 1 (satu) sepeda motor. Kemudian setelah ketiga orang tersebut berbalik arah ke arah kami, lalu mereka berhenti di depan hotel Ar'Rafif. Karena melihat mereka berhenti, Saksi dan teman-teman juga berhenti tepat di perempatan jalan dekat hotel Ar'Rafif. Saat berhenti tersebut Saksi melihat salah satu dari mereka memegang pisau dan mengatakan kepada kami bahwa "mari sini kalau kalian jago", sambil ketiganya berjalan ke arah kami berempat. Setelah itu kami parkir motor dan turun dari sepeda motor lalu merasa terancam saat itu Saksi sempat mundur ke arah jalan yang mengarah ke SMA Negeri 1 Wangi-Wangi, sambil berjalan mundur Saksi sempat mencari batu sementara teman Saksi 3 (tiga) orang sudah berlari duluan ke arah jalan SMA Negeri 1 Wangi-Wangi, sedangkan ketiga orang yang membawa senjata tajam tersebut terus berjalan ke arah Saksi sehingga Saksi melempar mereka dengan batu, kemudian dari ketiga orang yang salah satunya memegang senjata tajam meneriaki Saksi "kalau jago mari kesini", dan jarak antara Saksi dengan mereka saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter. Saat Saksi melempar batu, ketiga orang tersebut mundur kembali ke arah sepeda motornya dan langsung mengendarai sepeda motornya memutar ke arah awal datangnya mereka. Setelah itu Saksi bersama teman-teman langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban Sumiadin;

- Bahwa ciri-ciri dari ketiga orang yang berbonceng 3 (tiga) dengan 1 (satu) sepeda motor yang Saksi temui pada saat di depan hotel Ar'Rafif

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



adalah yang pertama memegang parang panjang dengan postur pendek dan badan sedang, pakaian yang ia gunakan sweater berwarna gelap, pakai masker hitam, menggunakan celana pendek yang warnanya Saksi tidak terlalu perhatikan. Yang kedua memegang pisau berpostur pendek dan badan sedang dengan pakaian sweater warna abu-abu dan memakai masker warna hitam, memakai celana panjang dan warnanya tidak Saksi perhatikan. Yang ketiga memegang parang panjang dengan postur tinggi kurus, pakaian sweater warna gelap dan juga memakai masker, menggunakan celana panjang yang Saksi tidak terlalu perhatikan warnanya. Dan ketiga orang tersebut memakai sweater dengan penutup kepala;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 8 (delapan) sentimeter, Saksi tidak pernah melihat senjata tajam jenis pisau tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck, Saksi mengenali dengan sweater tersebut namun dengan tulisannya Saksi kurang perhatikan saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui kondisi korban Sumiadin saat di rumah sakit telah meninggal dunia, yang mana saat itu Saksi mengetahuinya dari pihak rumah sakit;
- Bahwa saat tiba di rumah sakit, Saksi masuk ke dalam rumah sakit dan melihat luka yang dialami korban Sumiadin bekas tusukan senjata tajam pada bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa setelah korban Sumiadin meninggal di rumah sakit, kemudian datang bapak dan ibunya untuk membawa jenazah korban pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak pernah melihat korban Sumiadin di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah yaitu saat di depan hotel Ar'Rafif ada 2 (dua) orang yang membawa senjata tajam;

6. Saksi Tino bin Amboe yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah mendengar cerita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiadin, namun dilihat dari luka tusuk yang dialami oleh korban, maka jelas Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menikam korban Sumiadin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa dan korban Sumiadin pernah bermasalah atau berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut sedang bercerita dengan Saksi Sintia alias Hesri dengan posisi Saksi Sintia alias Hesri sedang duduk di atas motor, sedangkan Saksi berdiri di depan Saksi Sintia alias Hesri dengan posisi membelakangi tempat kejadian. Kemudian Saksi menoleh ke arah tempat kejadian saat Saksi mendengar bunyi motor terbanting, kemudian saat itu juga Saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan korban Sumiadin sehingga proses terjadinya penikaman tersebut Saksi tidak lihat;
- Bahwa awalnya Saksi duduk di depan rumah nenek Saksi yang berada di Desa Patuno, tidak lama kemudian datang Saudara Fije kemudian Saksi bersama Saudara Fije pergi ke alun-alun dengan menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna merah milik Saudara Fije, sebelum sampai di alun-alun kami simpan motor tidak jauh dari alun-alun dan kemudian kami jalan kaki menuju alun-alun, sampai di alun-alun kami bertemu dengan teman-teman Saksi bernama Saudara Haris, Fije dan masih banyak lagi yang lain. Setelah itu kami pergi ke depan panggung untuk menonton konser, sekitar 2 (dua) jam acara konser sudah mau selesai, Saksi bersama Saudara Fije, Saksi Sintia alias Hesri dan salah seorang teman Saksi Sintia alias Hesri pulang dan jalan menuju ke tempat parkir motor, dimana teman-teman kami dari Patuno jalan di depan kami sedangkan Saksi bersama dengan Saudara Fije, Saksi Sintia alias Hesri dan seorang teman Saksi Sintia alias Hesri jalan di belakang. Sampai di motor milik Saksi Sintia alias Hesri, Saksi singgah dan sempat cerita-cerita dengan Saksi Sintia alias Hesri di motornya, tidak lama kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) buah motor matic keluar dari dalam lorong dan tidak

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



lama kemudian disusul oleh motor trail dan saat itu juga Saksi mendengar suara orang berteriak namun Saksi tidak bisa pastikan, sehingga yang mengendarai sepeda motor matic tersebut langsung berhenti di belakang Saksi yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian saat itu juga Saksi mendengar suara motor terbanting dan saat Saksi menoleh, Saksi sudah melihat motor tersebut terbanting di depan lorong dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan motor yang terbanting tersebut, sehingga saat itu juga Saksi langsung berkata kepada Terdakwa bahwa "ada apa itu" namun Terdakwa tidak menjawab dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa lari dengan memegang sebilah senjata tajam sehingga saat itu juga Saksi langsung lari mengikuti Terdakwa. Selanjutnya, Saksi sudah melihat Saudara Fije berada di motornya kemudian saat itu Saksi langsung naik di atas motor dan kemudian Terdakwa naik juga ke atas motor sehingga saat itu kami berbonceng tiga, saat berada di atas motor, Saksi sempat menoleh ke samping kanan bawah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis badik dan Saksi juga melihat badik yang dipegang Terdakwa berlumuran darah, dan saat kami tiba di desa Patuno, Saudara Fije menurunkan Saksi di depan rumah nenek Saksi dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa sejak Saksi mendengar bunyi motor terbanting, saat itu juga Saksi langsung menoleh ke arah motor tersebut dan kemudian Saksi melihat seseorang lari menuju ke arah lapangan alun-alun merdeka dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa lari menuju ke arah hotel Ar'Rafif dan saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa lari sendiri;
- Bahwa adapun kondisi lingkungan pada saat itu dalam keadaan ramai dan kondisi penerangan dalam keadaan terang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban Sumiadin meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 8 (delapan) sentimeter adalah barang bukti alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penikaman terhadap korban Sumiadin serta benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sumiadin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiadin dengan cara menikam korban Sumiadin dengan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai leher bawah sebelah kanan korban Sumiadin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama teman-teman dari Desa Patuno hendak pergi ke alun-alun lapangan merdeka untuk menonton perayaan HUT Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian setelah di depan rumah orang Patuno tepatnya di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi kami memarkir motor, lalu kemudian berjalan kaki menuju alun-alun lapangan merdeka. Setelah kurang lebih beberapa jam di alun-alun lapangan merdeka acara akan berakhir, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa berjalan pulang ke tempat parkir motor kami sedangkan Terdakwa masih cerita dengan Saudari Lina di alun-alun lapangan merdeka. Kemudian setelah bercerita dengan Saudari Lina, saat itu Terdakwa langsung pamit pulang dan menuju ke tempat parkir motor dengan berjalan kaki, namun di pertengahan jalan tepatnya di tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari tempat kami memarkir motor, saat itu Terdakwa bertemu dengan korban Sumiadin sedang berhenti mengendarai sepeda motornya yang akan keluar dari lorong depan tempat kejadian, saat itu korban Sumiadin berteriak dengan berkata kepada Terdakwa "ooe mekomateko, uninau" artinya "saya mau bunuh kamu, kemaluan orang tua (makian), namun Terdakwa tetap berjalan menuju tempat parkir motor. Kemudian setelah melewati korban Sumiadin kurang lebih dijarak 5 (lima) meter Terdakwa berbalik arah dan melihat korban Sumiadin sedang menoleh kekiri sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu berlari ke arah korban Sumiadin dan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menikamnya di atas motor yang ia gunakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian leher bawah korban Sumiadin, sehingga saat itu korban Sumiadin langsung terjatuh dari motornya dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung lari berbalik arah dan menuju ke arah perempatan hotel Ar'Rafif. Kemudian di perempatan dekat hotel tersebut, Terdakwa melihat Saudara Fije dan Saksi Tino berada melewati perempatan sedang berdiri di dekat motor yang mereka kendarai sehingga saat itu Terdakwa menghampiri mereka. Setelah itu Saudara Fije berkata kepada Terdakwa "siapa yang dipukul", dan Terdakwa jawab "tidak tau". Lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit bersama mereka, tidak lama kemudian kami melihat sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit mengarah ke arah kami dan berhenti tepat di perempatan setelah hotel Ar'Rafif kemudian kami dilempari dengan menggunakan batu, setelah itu kami sempat melontarkan bahasa "jangan melempar", namun orang-orang tersebut tidak mengindahkan dan terus melempari kami sehingga saat itu Saudara Fije mengatakan kepada kami "marimi kita pulang". Setelah itu kami langsung ke arah motor dengan berbonceng tiga pulang menuju Desa Patuno menggunakan sepeda motor dan meninggalkan orang-orang tersebut di perempatan setelah hotel Ar'Rafif;

- Bahwa sebelum melakukan penikaman tersebut Terdakwa mengonsumsi minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa datang ke alun-alun lapangan merdeka saat itu sudah membawa pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan dari alun-alun lapangan merdeka menuju ke tempat parkir motor, Terdakwa tidak melihat Saudara Tini dan Saksi Sintia alias Hesri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saudara Samiadin berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Sumiadin, Terdakwa tidak berbicara atau bertanya sesuatu apapun kepada korban Sumiadin dan langsung menikam begitu saja;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Sumiadin;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban Sumiadin ketika korban Sumiadin berteriak kepada Terdakwa adalah tidak terlalu jauh sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa korban Sumiadin adalah pemuda dari Desa Longa, karena Terdakwa sering melihat korban melewati Desa Patuno;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan antara pemuda Desa Longa dengan pemuda Desa Patuno;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang permasalahan saling lempar batu antara pemuda Desa Longa dengan pemuda Desa Patuno;
- Bahwa pencahayaan di sekitar perempatan jalan dekat hotel Ar'Rafif saat itu agak gelap;
- Bahwa Terdakwa tahu korban Sumiadin meninggal dunia pada besok harinya dari sosial media;
- Bahwa Terdakwa mendengar korban Sumiadin berteriak saat itu sebanyak 2 (dua) kali, pertama berkata "ooe" saat Terdakwa berada depan lorong dekat korban Sumiadin menghentikan sepeda motornya, dan kedua "mekomateko" saat Terdakwa berjalan melintas melewati korban Sumiadin;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mendengar ada teriakan lain selain "ooe dan mekomateko";
- Bahwa perasaan Terdakwa marah ketika mendengar teriakan dari korban Sumiadin yang mengatakan ingin membunuh dan menyebut kemaluan orang tua;
- Bahwa Terdakwa mendekati korban dan hendak menikamnya dengan cara berlari;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bawah sebelah kanan korban Sumiadin;
- Bahwa posisi kepala korban Sumiadin saat Terdakwa hendak menikamnya adalah sedang menoleh ke sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban Sumiadin, Terdakwa melihat ia terjatuh kemudian berdiri dan langsung berlari;
- Bahwa saat itu juga ada orang lain selain Terdakwa yang berjalan dari alun-alun lapangan merdeka menuju ke tempat parkir motor;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor Polres Wakatobi pada tanggal 21 Desember 2024;
- Bahwa setelah kejadian ini, tidak ada pembicaraan dari pihak orang tua Terdakwa kepada keluarga korban Sumiadin, karena orang tua Terdakwa merasa takut atas kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam apabila keluar dari rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa keluar dari rumah sering membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Sumiadin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah; 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna coklat dengan kondisi terdapat bercak darah adalah pakaian milik korban Sumiadin yang ia gunakan pada saat Terdakwa menikamnya, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater hoodie berwarna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck adalah sweater milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat menikam korban Sumiadin, kemudian sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter yang terbuat dari besi putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter adalah senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Sumiadin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor: 048/800.PM.IGD.3/IX/2025 tanggal 19 Desember 2024 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Nurwahyu, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/DL/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Longa atas nama Masrudin, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



- 2) 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna coklat dengan kondisi terdapat bercak darah;
- 3) 1 (satu) lembar sweater hoodie berwarna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck;
- 4) sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter, yang terbuat dari besi putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa menikam korban Sumiadin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau mengenai bagian dada sebelah atas korban Sumiadin;
2. Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang pulang dari acara HUT Wakatobi dengan berjalan kaki dari alun-alun lapangan merdeka menuju ke tempat parkir motor milik Terdakwa ke arah hotel Ar'Rafif, kemudian saat melewati salah satu ujung jalan lorong di dekat counter handphone pada saat itu juga datang korban Sumiadin mengendarai motor trailnya yang kemudian berhenti hendak keluar dari lorong dan kemudian korban Sumiadin berteriak "mokemateko, uninau" (saya bunuh kamu, makian), mendengar teriakan tersebut Terdakwa yang sudah berjalan melewati korban hingga beberapa meter akhirnya berbalik arah dan berlari mendatangi korban langsung mengambil dan memegang pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan tangan kanannya kemudian menikam bagian dada kanan sebelah atas korban Sumiadin sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu korban Sumiadin berada di atas motor dan sementara menoleh ke arah kiri, kemudian korban Sumiadin terjatuh ke samping kiri dari motornya lalu tidak lama Terdakwa kembali berlari ke arah hotel Ar'Rafif;
3. Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut Saksi Samiadin alias Sami yang melihat kejadian penikaman tersebut dan berada sekitar 6 (enam) meter di belakang Terdakwa kemudian mendatangi korban Sumiadin dari arah hotel Ar'Rafif dan menolong korban Sumiadin dengan menyuruhnya untuk ke rumah sakit menggunakan motor matic yang dikendarai Saksi



Samiadin, lalu korban Sumiadin mengendarai motor matic tersebut dalam kondisi berlumuran darah pergi ke parkir dekat gedung Dharma Wanita untuk mencari dan bertemu dengan Saksi Irwan alias La Bota;

4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Irwan alias La Bota, korban Sumiadin mengatakan bahwa ia telah ditikam dan Saksi Irwan alias La Bota menanyakan siapa yang menikam korban Sumiadin dan dijawab oleh korban bahwa yang menikamnya adalah orang Patuno dan masih ada di sana, kemudian Saksi Irwan alias La Bota menyuruh teman-temannya untuk membawa korban Sumiadin ke rumah sakit;

5. Bahwa kemudian Saksi Irwan alias La Bota yang berboncengan dengan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 yang berboncengan dengan Sdr. Afit mengendarai motor mendatangi tempat kejadian penikaman dan akhirnya berpapasan dengan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) yang salah satunya membawa senjata tajam kemudian sempat terjadi keributan saling kejar dan lempar batu;

6. Bahwa tidak lama setelah korban Sumiadin sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Waakatobi, korban Sumiadin dinyatakan meninggal dunia, yang berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 048/800.PM.IGD.3/II/2025 tanggal 19 Desember 2024 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Nurwahyu, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan kesimpulan pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran bilah kurang lebih panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/DL/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Longa atas nama Masrudin, S.Pd. korban Sumiadin meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, pukul 01.30 WITA;

7. Bahwa barang bukti sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter, yang terbuat dari besi putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban;

8. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana



chinos panjang warna coklat dengan kondisi terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan oleh korban Sumiadin pada saat kejadian penikaman;

9. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar sweater hoodie berwarna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian penikaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Pertama: melanggar Pasal 338 KUHP;

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dasarnya menunjukkan pada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa "barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang



sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ABDUL HARIS ALIAS LA BABA BIN LA BIRU** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati dengan seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman karena tidak adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin seseorang yang menginsafi akan perbuatannya dan menginsafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga kesengajaan (*opzet*) dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dengan cara menganalisis, mempelajari dan menyimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa menikam korban Sumiadin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau mengenai bagian dada sebelah atas korban Sumiadin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang sedang pulang dari acara HUT Wakatobi dengan berjalan kaki dari alun-alun lapangan merdeka menuju ke tempat parkir motor milik Terdakwa ke arah hotel Ar'Rafif, kemudian saat melewati salah satu ujung jalan lorong di dekat counter handphone pada saat itu juga datang korban Sumiadin mengendarai motor trailnya yang kemudian berhenti hendak keluar dari lorong dan kemudian korban Sumiadin berteriak "mokemateko, uninau" (saya bunuh kamu, makian), mendengar teriakan tersebut Terdakwa yang sudah berjalan melewati korban hingga beberapa meter akhirnya berbalik arah dan berlari mendatangi korban langsung mengambil dan memegang pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan tangan kanannya kemudian menikam bagian dada kanan sebelah atas korban Sumiadin sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu korban Sumiadin berada di atas motor dan sementara menoleh ke arah kiri, kemudian korban Sumiadin terjatuh ke samping kiri dari motornya lalu tidak lama Terdakwa kembali berlari ke arah hotel Ar'Rafif;

Menimbang, bahwa Saksi Samiadin alias Sami melihat kejadian penikaman tersebut dan berada sekitar 6 (enam) meter di belakang Terdakwa kemudian mendatangi korban Sumiadin dari arah hotel Ar'Rafif dan menolong

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sumiadin dengan menyuruhnya untuk ke rumah sakit menggunakan motor matic yang dikendarai Saksi Samiadin, lalu korban Sumiadin mengendarai motor matic tersebut dalam kondisi berlumuran darah pergi ke parkiran dekat gedung Dharma Wanita untuk mencari dan bertemu dengan Saksi Irwan alias La Bota;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi Irwan alias La Bota, korban Samiadin menceritakan kejadian penikaman tersebut kepada Saksi Irwan alias La Bota yang kemudian Saksi Irwan alias La Bota meminta teman-temannya untuk mengantar korban Samiadin ke rumah sakit hingga tidak lama kemudian korban Samiadin meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 048/800.PM.IGD.3/II/2025 tanggal 19 Desember 2024 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Nurwahyu, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan mayat jenis kelami laki-laki terbaring di atas tempat tidur Ruang Transit pasien di IGD RSUD Kab. Wakatobi, menggunakan kaos warna putih lengan panjang berlumuran darah, celana panjang warna hitam, menggunakan ikat pinggang warna hitam, dan menggunakan celana dalam tipe boxer warna hitam, rambut pendek warna hitam, mata tampak diameter pupil melebar kurang lebih empat milimeter, warna iris coklat, konjungtiva sangat pucat, rongga mulut tampak gigi putih, lidah agak kotor, gusi berdarah tidak ada, bercak darah tidak ada, hidung tidak ditemukan bercak darah ataupun sumbatan yang lain, korban ditemukan satu buah luka terbuka pada dinding dada kanan bagian atas tepat di atas tulang clavicula kanan atau tulang selangka kanan dan tujuh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, luka berbentuk oval ukuran diameter dua sentimeter dengan tepi rata berbatas tegas tanpa jembatan jaringan, bila tepi luka dipertemukan, luka membentuk garis lurus dengan panjang dua koma tiga sentimeter, kedalaman luka sekitar sepuluh sentimeter masuk ke rongga dada sebelah kanan, dasar luka tampak jaringan otot, perdarahan aktif ada dan banyak, perabaan sekitar luka tidak ditemukan tanda patah tulang, teraba hangat, punggung tangan kiri terpasang kateter intravena yang terhubung ke selang infus, kemaluan terpasang kateter urine, dengan kesimpulan pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran bilah kurang lebih panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



Menimbang, bahwa barang bukti sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter, yang terbuat dari besi putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 048/800.PM.IGD.3/II/2025 tanggal 19 Desember 2024 atas nama Sumiadin tersebut, menunjukkan bahwa korban Sumiadin mengalami luka pada bagian tubuh yang vital yaitu pada bagian dada sebelah atas dengan kedalaman luka sekitar sepuluh sentimeter masuk ke rongga dada sebelah kanan, dasar luka tampak jaringan otot, perdarahan aktif ada dan banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa cara Terdakwa menikam korban Sumiadin adalah dengan cara memegang pisau dengan tangan kanannya dengan ujung pisau ada di bagian bawah tangannya dan mengayunkan dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa pada saat kejadian penikaman Terdakwa merasa marah ketika mendengar teriakan dari korban Sumiadin yang mengatakan ingin membunuh dan menyebut kemaluan orang tua (*mokemateko, uninau*) dan sebelum kejadian penikaman tersebut pada saat Terdakwa melewati korban Sumiadin, Terdakwa sudah mengetahui bahwa korban Sumiadin adalah orang Patuno karena sudah pernah melihat korban Sumiadin sebelum-sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum bahwa "*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan fakta di persidangan, Majelis Hakim telah menilai pula bahwa tidak ditemukan kondisi di mana Terdakwa dalam keadaan tertekan atau terpaksa dalam melakukan perbuatan penikaman terhadap korban Sumiadin;

Menimbang, bahwa pisau merupakan salah satu benda tajam yang di samping memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia, seperti mengiris



buah, memotong sayuran, menyembelih hewan dan sebagainya, namun juga merupakan senjata yang berbahaya bagi manusia apabila disalahgunakan, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa pisau selama mengikuti acara sosial kemasyarakatan atau di keramaian dan memilih menggunakannya untuk menikam korban Sumiadin di bagian vital yang dapat menyebabkan kematian, seharusnya sebagai manusia yang mampu berpikir dengan akal pikiran yang sehat Terdakwa mampu membedakan mana penggunaan pisau yang benar dan tidak berbahaya bagi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menikam korban Sumiadin menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian vital tubuh korban Sumiadin yaitu bagian dada sebelah atas, hingga akhirnya menyebabkan korban Sumiadin meninggal dunia telah menunjukkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghilangkan nyawa orang lain" adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa menikam korban Sumiadin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau mengenai bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan korban Sumiadin setelah ditikam dalam kondisi berlumuran darah sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna cokelat dengan kondisi terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan oleh korban Sumiadin pada saat kejadian penikaman;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum Mayat* Nomor 048/800.PM.IGD.3/II/2025 tanggal 19 Desember 2024 pukul 12.30 WITA atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Nurwahyu, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah menunjukkan bahwa korban Sumiadin diperiksa dalam kondisi telah meninggal dunia dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran bilah kurang lebih panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa korban Sumiadin telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/DL/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 atas nama Sumiadin yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Longa atas nama Masrudin, S.Pd., korban Sumiadin meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 pukul 01.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan rentang waktu kejadian yaitu pada tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA sampai dengan korban Sumiadin dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 pukul 01.30 WITA, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab kematian korban Sumiadin tidak lain adalah karena penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke arah bagian dada sebelah atas korban Sumiadin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa ia menikam korban Sumiadin dengan cara mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan dari atas ke bawah mengenai bagian leher bawah korban Sumiadin dan Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi-saksi yang setelah kejadian melihat orang berboncengan 3 (tiga) salah satunya membawa senjata tajam adalah termasuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menikam korban Sumiadin dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah atas korban Sumiadin telah menyebabkan korban Sumiadin meninggal dunia, maka dengan demikian unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi semua syarat pemidanaan yaitu syarat objektif dan

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



syarat subjektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "kesengajaan" dalam Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi dengan alasan karena atas teriakan korban Sumiadin (*mekomateko, uninau*), Terdakwa secara spontan langsung menikam korban, namun Terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban melainkan hanya refleks atas perbuatan korban yang mengancam keselamatan dan harkat martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah mempersoalkan bahwa tidak adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Sumiadin dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara spontan, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada diri Terdakwa, termasuk pula mengenai unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menikam korban Sumiadin pada bagian dada sebelah atas dengan kedalaman luka sekitar sepuluh sentimeter masuk ke rongga dada sebelah kanan merupakan bagian tubuh yang vital, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Sumiadin meninggal dunia, hal ini telah menunjukkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid/2018 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan unsur dari Pasal 338 KUHP telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna cokelat dengan kondisi terdapat bercak darah;

barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban Sumiadin pada saat kejadian, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Sumiadin melalui Saksi Samiadin alias Sami;

- 3) 1 (satu) lembar sweater hoodie berwarna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck;

barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4) sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter, yang terbuat dari besi putih dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter;

di mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah tindak pidana serupa dikemudian hari, sebagai bentuk penegakan hukum, mewujudkan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta membantu Terdakwa melakukan koreksi pada

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw



dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh terhadap hukum serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata tajam dalam acara sosial kemasyarakatan;
- Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menambah rangkaian permusuhan antara pemuda Desa Patuno dan Desa Longa yang telah terjadi sejak lama;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang akan dijatuhkan berikut ini dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifatnya Kejahatan, menurut Majelis Hakim dalam waktu ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Haris alias La Baba bin La Biru** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi terkoyak dan terdapat bercak darah;
 - 2) 1 (satu) lembar celana chinos panjang warna cokelat dengan kondisi terdapat bercak darah;dikembalikan kepada keluarga korban Sumiadin melalui Saksi Samiadin alias Sami;
 - 3) 1 (satu) lembar sweater hoodie berwarna abu-abu tua pada bagian depan terdapat tulisan Perm Duck;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4) sebilah senjata tajam/penusuk jenis pisau dengan panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter, yang terbuat dari besi putih

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tajam pada sebelah sisi dan pada bagian ujung mata runcing, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 8 (delapan) sentimeter; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin Amir, S.H.